

Lapse abivajaduse hindamisest lastekaitseseaduse kontekstis Jõgevamaa näitel



Sirje Pint, MA

Uurimuse eesmärk oli teada saada, milline on lastekaitse-seaduse eesmärges silmas pidades lastekaitsetöötaja mõtteviis ja kompetentsus lapse abivajaduse hindamise läbiviimiseks ja kas tal on selleks kasutada piisavalt ressursse: teadmisi, oskusi, aega ja juhendeid.

Lapse abivajaduse hindamine on alates 1. jaanuarist 2016 reguleeritud lastekaitse-seadusega ning hindamisi tuleks läbi viia seaduse vastavatele sätetele toetudes. See tähendab, et hindamisi tuleb läbi viia, arvestades kaasaegseid lapse heaolu käsitusi, mis on seotud lapse õigustega. Olgu seadus kui tahes hea, ellu viivad seda ikkagi inimesed, ja seepärast oli tutvustatava uurimuse eesmärk teada saada, milline on seaduse eesmärges silmas pidades lastekaitsetöötaja mõtteviis ja kompetentsus hindamiste läbiviimiseks ja kas tal on selleks kasutada piisavalt ressursse: teadmisi, oskusi, aega ja juhendeid.

Lapse abivajaduse hindamisele pööratakse seaduses senisest oluliselt rohkem tähelepanu. Lapse abivajaduse hindamist ning abi osutamist nähakse omavahel lahutamatuks seotud tegevustena, st abi ei saa osutada enne, kui pole täit ülevaadet lapse olukorrast ja vajadustest ning abivajadust põhjustanud asjaoludest. Eesmärk on osutada abi, mis sobib konkreetse lapse ja tema olukorraga ning toob eelduste kohaselt kasu ja mõjutab tegelikku olukorda

positiivselt. Kuna hindamise tulemuste põhjal tehakse edasisi otsuseid, millel võib olla lapse elule kaugeleulatuv mõju, võib öelda, et lastekaitsetöös on hindamisoskused ühed olulisemad. Oma keerukuse tõttu on lapse abivajaduse hindamine lastekaitsetöötaja jaoks tõeline proovikivi. Hindamine algab abivajava lapse kindlaksmääramisega: parima võimaliku tulemuse saavutamiseks on hindamise läbiviimisel tähtis arvestada nii kõiki lapse eluvaldkondi kui ka teda ümbritsevaid inimesi ja keskkondi ning nende vahelisi vastastikmõjusid. Teema on Eestis aktuaalne, sest Statistikaameti (2016) andmetel on abivajavate laste arv tõusutendentsis ning lastekaitseseaduse alusel läbiviidavad hindamised peaksid aina enam peegeldama laste hoolekandemudeli põhimõtteid, et pakkuda perele vajalikku toetust ja abi, ning nähes seejuures last ja peret hindamisprotsessis osalejatena (Fargion 2014).

Artiklis leiab kajastamist Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö „Lapse abivajaduse hindamine lastekaitseseaduse kontekstis

Jõgevamaa näitel” (juhendaja Karmen Toros). Uurimuse eesmärk oli saada ülevaade sellest, kuidas mõistavad lastekaitsetöötajad lapse abivajaduse hindamist vastavalt lastekaitse-seaduses kehtestatud nõuetele. Eesmärgist tulenevalt soovisin saada ülevaadet lapse abivajaduse hindamise eesmärgist, põhimõtetest ja hindamispraktikast, lastekaitsetöötajate kogemustest vanemlike oskuste hindamisel ja lapse ning vanema hindamisprotsessi kaasamisel. Lisaks soovisin teada, millist abi ja toetust vajavad lastekaitsetöötajad hindamiste läbiviimiseks. Teema paremaks mõistmiseks kirjeldan lühidalt mõningaid töö teoreetilises osas käsitletud seisukohti ja mõisteid.

Millega tuleb arvestada lapse abivajaduse hindamisel

Lapse abivajaduse hindamine algab abivajava lapse kindlakstegemisest. Watkinsi ja Kavale (2014) järgi on oluline, kuidas hindajad enda jaoks abivajadust defineerivad, sest see hakkab juhtivalt mõjutama kogu hindamisprotsessi. Kui lastekaitsetöös on harjutud lapse abivajaduse all silmas pidama lõhet või lahknevust olemasolevate tingimuste ja teatava ühiskondliku standardi või nõutavate tingimuste vahel (Milner ja O’Byrne 2009), siis Eesti lastekaitseadus läheb kaugemale. Seaduse § 26 sõnastab mõiste laiahaardeliselt, nähes abivajadusena ka neid olukordi, kus on küll tagatud lapse jaoks elementaarne heaolu tase, kuid samas võib esineda ajutisi puudujääke hoolitsuses või riskitegureid, mis võivad viia abivajaduse tekkeni. Võib öelda, et lapse abivajaduse hindamine lastekaitseaduse kontekstis nihutab lastekaitsetöö piire juba tekkinud probleemidelt ja raskustelt lapse ja pere vajadustele laiemalt ehk lapse heaolu edendamisele. See hõlmab ka lapse enda vaateid, arvamusi ja aktiivset osalust hindamisprotsessis (vt § 28 lg 3), mis tähendab Ferni (2014) järgi kaasamist kui praktikute ja laste

vaheliste jõuahelikordade nihutamist suurema võrdsuse poole nii tegevuste kavandamisel kui elluviimisel. Seesugune lähenemisviis tähendab aga lastekaitsetöötajate jaoks suurt hulka hindamisi.

Hindamisprotsessi lõppeesmärgiks võib pidada seisundit, kus lapse erinevad vajadused on rahuldatud ehk teisisõnu, tema heaolu on tagatud. Seetõttu on hindamisel võimaliku parima tulemuse saavutamiseks oluline arvestada kaasaegsete lapse heaolu käsitlustega. Nende käsitluste normatiivse raamistiku moodustavad Ben-Arieh (2008, 2010) järgi esiteks lapse arengu ökoloogilised teooriad, mille alusel on lapse heaolu seotud nii tema enda, teda ümbritsevate inimeste kui keskkonnaga, ning teiseks uus lapsepõlve sotsioloogia, kus lapsi nähakse subjektide ja aktiivsete tegutsejatena just siin ja praegu (ingl *well-being*) lisaks tavalisele elule, mis kulgeb täiskasvanuea suunas (ingl *well-becoming*) (Ben-Arieh ja Frønes 2011). Tulenevalt lapse õigustest siin ja praegu, on lapse kohene heaolu tähtis kui õigus omaette ja kannab Kutsari (2008) järgi endas ideed eakohasest pädevusest valikute tegemisel ja nende põhjal tegutsemisel. Kolmandaks lapse heaolu normatiivse raamistiku koostisosaks on lapse õigused kui inimõigused, mis tulenevad ÜRO lapse õiguste konventsioonist (1991) ja mille neli põhiprintsiipi on tihedalt seotud lapse heaolu kontseptsiooniga.

Mittediskrimineerimise nõue tähendab, et arvestada tuleb kõigi laste, sh tõrjutud laste (puudega laste, hooldusasutuses elavate laste, pagulaste laste) elutingimuste ja heaoluga. **Lapse huvide esikohale seadmine** asetab hindamisel esikohale lapse ja tähendab vajadust hinnata tema heaolu tema enda seisukohast lähtudes. Hindamiste läbiviimisel on oluline silmas pidada **kõikehõlmavat vaadet lapse arengule ja heaolule**, st lapse heaolu nägemist mitmedimensioonilisena;

lapse vaadete austamine tähendab lapse õigust väljendada hindamisel oma arvamust ning lastekaitsetöötaja kohustust võtta seda arvesse neid endid puudutavates küsimustes. (Ben-Arieh 2010, Santos Pais 1999)

Sedletzky (2012) on viidanud lapse õiguste ja heaolu vahelisele vastastikusele sõltuvusele, mille tulemusena sünnib positiivne mõjuring, kus lapse õigused toimivad suunavate põhimõtetenähtena protsessides, millega taotletakse lapse heaolu.

Kaasaegsetest heaolukäsitlustest lähtub ka lapse ja pere vajaduste hindamisraamistik (*Department of Health* 2000), mis loob ühtse aluse hindamiste läbiviimiseks ning tagab laste olukorra tervikliku hindamise ja sellest tulenevate teadlike ja kaalutletud otsuste tegemise. Lapse ja pere vajaduste hindamisraamistik on lähitulevikus Eestis rakendatava hindamisvahendi baasmudeliks.

Lapse abivajaduse hindamise alused lastekaitseseaduses

Lastekaitseseaduse (2014) § 28 lg 2 p 1 kohaselt peab lastekaitsetöötaja andma hinnangu lapse individuaalse heaolu kaheksale aspektile (füüsiline, tervislik, psühholoogiline, emotsionaalne, sotsiaalne, kognitiivne, hariduslik, majanduslik) ehk teisisõnu, hinnata tuleb lapse heaolu aspekte, lähtudes lapse heaolu terviklikust käsitlusest.

Kuna lapse loomuliku arengu- ja kasvu-keskkonnana nähakse perekonda, on vanemlikel pädevustel oluline roll selle keskkonna kujundamisel ning seetõttu on § 28 lg 2 p 2 järgi oluline neid hinnata.

Seaduse § 28 lõikes 3 nähakse ette kohustus kaasata abivajaduse hindamisse nii laps kui lapsevanem, mis tähendab otsest tööd lapse ja tema perekonnaga nende olukorra, vajaduste ja tugevate külgede teadasaamiseks. Lapse hindamisse kaasamine on otseselt seotud lapse õigusega olla aktiivne osaline enda vajaduste

hindamisel, väljendada oma arvamust ja vaateid ning nendega tuleb arvestada.

Uurimuse käik

Uurimuse viisin läbi kvalitatiivsel meetodil, kogudes andmeid 2016. aasta märtsis kümne poolstruktureeritud intervjuu abil. Intervjuud rajanesid lastekaitsetöötajate endi poolt valitud juhtumitel ning nende isiklikel kogemustel ja arusaamadel hindamisest. Valimisse kuulumise eelduseks oli lastekaitsetöö tegemine Jõgevamaa kohalikus omavalitsuses kas lastekaitsetöötajana (6) või lisaks muudele tööülesannetele (4). Üheksal valimisse kuulunud oli kõrgharidus sotsiaaltöerialal ning ühel kõrgharidus eripedagoogikas, osalenute tööstaaz varieerus 5 kuust kuni 14 aastani. Saadud andmeid analüüsisin kvalitatiivse sisuanalüüsi põhimõtetest lähtudes.

Uurimistulemused ja arutelu

Abivajav laps ja hindamis põhimõtted.

Intervjuudes kirjeldas enamus osalenutest oma sõnadega abivajavat last kui last, kelle elus on mingi oluline puudujääk, probleem või raskus ning üldiselt arvati, et lastekaitse seaduse definitsioon nende jaoks midagi oluliselt ei muuda. Hindamise eesmärgiks peeti vajadust saada tervikpilt tegelikust olukorrast, mis tähendas lapse erinevate vajaduste rahuldatuse väljaselgitamist, tema turvalisust ning juhtunu või probleemi tuvastamist, pere paremat tundmaõppimist ja võimaliku lisaressursi leidmist. Eeltoodu põhjal otsustatakse, kuidas edasi tegutseda, mille all peeti sagedamini silmas perele vajalike teenuste ja abi pakkimist, vajadusel ka kohtu poole pöördumist. Hindamist nähti lapsekeskse pikemaajalise protsessina, kuna vajadused võivad muutuda ja aja jooksul selguvad tõeliselt olulised asjad. Antud uurimuse tulemuste põhjal tähendas lapsekesksus lapsele oluliste asjade nägemist lastekaitsetöötaja vaatevinklist: mis on lapse

jaoks tähtis, mida ta tunneb, milline lahendus on talle hea.

Lapse individuaalse heaolu terviklik hindamine tähendas kõigi seaduses kirja pandud heaoluaspektide hindamist, kusjuures kõiki neid oli hinnanud üks spetsialist. Enamik hindas lapse majanduslikku, hariduslikku, kognitiivset ja tervislikku seisundit, seejuures viimase kolme valdkonna hinnangud toetusid suures ulatuses kaudsele hindamisele, st info saadi perearstidelt, lasteaiast või koolist. Raskeimaks hindamisvaldkonnaks peeti psühholoogilise heaolu hindamist, sellele järgnes emotsionaalne heaolu ja intervjueritavad nentisid raskusi nende kahe üksteisest eristamisel. Neil vähestel juhtudel, kui neid aspekte püüti hinnata, oli tegemist pikkade käitumise ja olukordade kirjeldustega, selgitamata ja põhjendamata täpsemalt, mida need lapse jaoks tähendavad ja miks need on olulised. Psühholoogia ja emotsioonide valdkonnas ei pidanud keegi end pädevaks hindamisi läbi viima. Vähe oli sotsiaalse ja füüsilise heaolu hinnanguid, samas ei viidatud kordagi neile kui rasketele valdkondadele.

„Hindamist nähti lapsekeskse pikemaajalise protsessina, kuna vajadused võivad muutuda ja aja jooksul selguvad tõelised olulised asjad.“

Eeltoodud pilt võib tuleneda asjaolust, et kuigi lastekaitseseadus toob välja hinnatavad valdkonnad, võivad täiendava selgituse, selge struktuuri ja süsteemi puudumise tõttu mõningad valdkonnad olla pealiskaudselt hinnatud või jääda üldse hindamata kui esmapilgul mitteolulised või siis hindamise käigus lihtsalt ununeda. Samuti raskendas täpsemate hindamisjuhiste puudumine kogutud andmete analüüsimist ja nende seostamist lapse eluga. Intervjuudest ilmnas, et lastekaitsetöötajal

on raske ilma juhendita kirjeldada mingi valdkonna hindamist, omamata samas täpsemaid teadmisi ja arusaama sellest, mida ja kuidas peaks selle valdkonna all üldse hindama ning millisel moel peaks kogutud andmetest hinnang kujunema.

Vanemlike oskuste hindamisel tõstasid osalejad sarnaselt Hollandiga (2011) küsimuse nii „piisavalt pädeva“ vanema määratluse puudumise osas kui sellest, mida täpsemalt hinnata vanemlike oskuste all. Enamus pidas oluliseks vanemluse komponendiks vanema suutlikkust vastata lapse erinevatele (füüsilised, emotsionaalsed, tervislikud) vajadustele, paaril juhul ka lapse suunamist ja stimuleerimist ning talle piiride seadmist.

Vanema kaasamisest rääkides peeti pea kõigil juhtudel silmas emasid ja leiti, et kaasamise õnnestumises on mõlemal osapoolel oma roll. Enda kui spetsialisti rolliks peeti põhjalikku selgitustööd, rääkimist ja info jagamist, vaid vähesel määral viidati kaasamist edendavatele põhimõtetele: empaatialle, vanema hirmude-eelarvamuste hajutamisele, vanema tunnetele lapse suhtes. Mitmed pidasid vanema rolliks tema suutlikkust ja soovi pidada probleemideks või lapse vajadusteks lastekaitsetöötajaga samu asju, nähes oma osa nii nende tekkimises kui lahendamises ja arvestades lastekaitsetöötaja seisukohta.

Laste kaasamist hindamisse peeti vajalikuks, samas oldi ebakindlad selle õnnestumise suhtes eri vanuses lastega. Ilmnas, et kaasamisel osutusid lapse vanusest olulisemaks teguriks lapse verbaalsed oskused, kuna kõik osalejad olid kasutanud laste kaasamisel just verbaalset suhtlemist: rääkimist, vestlemist, küsimuste esitamist, väiksemate laste puhul seda mõnel juhul mänguga täiendades. Lapse olukorra paremaks mõistmiseks oli pool intervjuueritutest kasutanud täiendavalt vaatlust. Üksikud osalejad nimetasid tingimusi, millest nad lapse kaasamisel lähtuvad:

enda tutvustamine, hea õhkkonna loomine, ausus lapsega, sobiva koha leidmine ja vestluse toimumine vanemata. Kaasamisele kuluva aja ja kokkusaamiste suhtes oli mitmeid arvamusi; mõnel juhul leiti, et vajaliku info võiks saada juba esmakohatumisel lapsega. Keerulisteks vanuserühmadeks peeti nii teismelisi kui ka väga väikseid lapsi, sest esimeste puhul on vaja teha palju eeltööd ja kulutada aega ning teisel juhul lihtsalt puuduvad kaasamiseks vajalikud oskused. Paaril juhul peeti kaasamise all silmas igasugust lapsega rääkimist.

„Siiski ei peetud abivajaduse hindamist seaduses sätestatud nõuete kohaselt erinevatel põhjustel jõukohaseks, seda eelkõige paberitöö suure mahu ja ühtsete vormide puudumise tõttu.“

Lastekaitsetöötajate hoiakud ja lapse abivajadus

Üldine osalejate suhtumine lapse abivajaduse hindamise konkreetsemale ja täpsemale kajastamisele lastekaitseseaduses oli igati positiivne. Siiski ei peetud abivajaduse hindamist seaduses sätestatud nõuete kohaselt käesoleval ajal erinevatel põhjustel jõukohaseks, seda eelkõige paberitöö ja dokumenteerimise suure mahu ja ühtsete vormide puudumise tõttu. Leiti, et ka hindamise sisuline pool pole puudulike hindamisoskuste tõttu jõukohane ning vaja on nii hindamisjuhendit kui -instrumenti, lisaks nii üldisi hindamispõhimõtteid kui spetsiifilisemaid valdkondi või sihtrühmi puudutavaid koolitusi. Täiendavalt sooviti supervisiooni ning omavalitsusjuhtide toetust ja võimaliku abistajana nähti Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikke lastekaitseüksusi. Kindla ja kättesaadava toetuse allikana nimetati

korduvalt kollegiaalset toetust, pidades selle all silmas nii omavalitsusesisest toetust kui laiemalt kolleegide nõu ja ühisarutelusid.

Uurimuse põhjal esitasin järgmised ettepanekud sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnale:

- Kiiresti välja töötada Eesti oludele vastav abivajaduse hindamise juhend ning võtta kasutusele hindamisvahend
- Võimaldada lastekaitsetöötajatele lisaks üldisele väljaõppele ka kitsama spetsiifika koolitusi teemadel, mida nad ise oluliseks peavad (hindamispõhimõtted, lapsekeskne lähenemine, psühholoogiline ja emotsionaalne heaolu, oskused väikelapse hindamiseks)
- Võtta koolitusplaan koostades ja rühmi moodustades arvesse lastekaitsetöötajate eelnevat töökogemust, ettevalmistust ja piirkondlikku eripära. Koolitused mõnedel teemadel eeldavad baasteadmisi ja kui neid pole, võib koolitus osutada ressursi raiskamiseks, nt hindamispõhimõtted peaksid teada olema enne, kui hakatakse õppima instrumendi kasutamist.

Kokkuvõte

Antud uurimuse tulemuste põhjal võib öelda, et praegu teeb iga lastekaitsetöötaja lapse abivajaduse hindamisel oma parima, lähtudes isiklikest väärtushinnangutest, teadmistest ja oskustest, mistõttu pole lapse abivajaduse hindamine ei terviklik ega süsteemne. Magistritöö tulemuste põhjal selgus hindamisjuhendi ja -instrumendi vajalikkus ning hea meel on tõdeda, et riik astub selles suunas samme ja lähiaastail lastekaitsetöötajad need väga vajalikud töövahendid ka saavad, et olla paremini ette valmistatud ja suutelised läbi viima lapse abivajaduse terviklikku hindamist lapse parimaid huvisid silmas pidades.

Kuna tutvustatud uurimuse näol on

tegemist eelkõige nn laiapõhjalise ülevaate-uurimusega lapse abivajaduse hindamisest lastekaitseadusest lähtudes, on edaspidi

kindlasti vaja uurida abivajaduse hindamise eri aspekte, nagu kaasamine, vanemlikud oskused, isade roll jt. 

Viidatud allikad

- Ben-Arieh, A.** (2008). The Child Indicators Movement: Past, Present and Future. *Child Indicators Research*, 1, 3–16.
- Ben-Arieh, A.** (2010). From Child Welfare to Children Well-Being: The Child Indicators Perspective. Teoses: Kamermann, S. B, Phipps, S., Ben-Arieh, A. (toim.) From Child Welfare to Children Well-Being: An International Perspective on Knowledge in the Service of Policy Making. Dordrecht: Springer, 9–22.
- Ben-Arieh, A., Frønes, I.** (2011). Taxonomy for Child Well-Being Indicators: A Framework for the Analysis of the Well-Being of Children. *Childhood*, 1(4), 460–476.
- Department of Health** (2000). Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. National Assembly for Wales Home Office. <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Framework%20for%20the%20assessment%20of%20children%20in%20need%20and%20their%20families.pdf> (15.01.2016).
- Fargion, S.** (2014). Synergies and Tensions in Child Protection and Parent Support: Policy Lines and Practitioners Cultures. *Child & Family Social Work*, 19, 24–33.
- Fern, E.** (2014). Child-Directed Social Work Practice: Findings from an Action Research Study Conducted in Iceland. *British Journal of Social Work*, 44(5), 1110–1128.
- Holland, S.** (2011). Child & Family Assessment in Social Work Practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- Kutsar, D.** (2008). Lapse heaolu vananevas Eestis. Kogumikus: Ots, L. (toim.) Uued ajad – uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 9–22.
- Lapse õiguste konventsioon** (1991). Riigi Teataja II. 16, 56.
- Lastekaitseadus** (2014). Riigi Teataja I, 06.12.2014, 1.
- Milner, J., O’Byrne, P.** (2009). Assessment in Social Work. New York: Palgrave Macmillan.
- Santos Pais, M.** (1999). A Human Rights Conceptual Framework for UNICEF. *UNICEF Innocenti Essay*, 9. Firenze: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Sedletzky, V.** (2012). Child rights and child well-being: a think piece. Kogumikus: The Structural Determinants of Child Well-Being. UNICEF Office of Research – Innocenti, 55–63.
- Statistikaamet** (2016). Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed. http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Database/Sotsiaalelu/11Sotsiaalne_kaitse/02Sotsiaalabi/07Vanemliku_hoolitsuseta_lapsed/07Vanemliku_hoolitsuseta_lapsed.asp (20.02.2016).
- Watkins, R., Kavale, J.** (2014). Needs: Defining What You are Assessing. Teoses: Altschuld, J. W., Watkins, R. (toim.) Needs Assessment: Trends and a View Toward the Future. New Directions for Evaluation. San Francisco: Jossey Bass, 19–31.